

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/06/2026, de la Secretaría General, por la que se publica el Acuerdo de 16/06/2026, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la permuta de terrenos propiedad de don Adolfo Gil Pardo y doña Juliana Martínez Requena, por terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública número 101, Derrubiada del Júcar del catálogo de montes de utilidad pública de Albacete, propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves, para mejor gestión y conservación del monte. [2026/4876]

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2026, e insertar en su anexo el plano de los terrenos permutados y del perímetro del monte.

Visto el informe del órgano forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, de fecha 8 de marzo de 2026, sobre propuesta de permuta de unos terrenos de propiedad particular, por otros del Monte nº 101, "Derrubiada del Júcar" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves, y con sujeción a las condiciones indicadas en dicho informe, al que le corresponden los siguientes:

Antecedentes

I.- Con fecha 8 de marzo de 2021, tiene entrada en la Oficina Comarcal Agraria de Casas Ibáñez, solicitud de permuta de un terreno actualmente propiedad de D. Adolfo Gil Pardo y Dña. Juliana Martínez Requena, colindante con el Monte de Utilidad Pública nº 101, del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de la provincia de Albacete, por un terreno perteneciente a ese monte, propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves, ocupado parcialmente por una edificación propiedad de los solicitantes.

II.- Con fecha 7 de marzo de 2023, se traslada toda la documentación relativa al expediente al Ayuntamiento de Balsa de Ves, como titular del monte, para que, si está de acuerdo en formalizar la permuta, emita certificado en el que conste que la parcela es propiedad del Ayuntamiento y que se halla libre de cargas, de servidumbres y censos; y en condiciones de formalizarse la correspondiente escritura de propiedad, así como cualquier otra consideración que estime pertinente en relación al inicio de la tramitación del expediente.

Con fecha 24 de noviembre de 2023, el Secretario del Ayuntamiento de Balsa de Ves certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para realizar la transmisión y la aprobación de la permuta, mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación municipal de 20 de noviembre de 2023.

III.- Posteriormente, el Servicio Forestal de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, elaboró el informe técnico de valoración de los terrenos a permutar, en el que figuran los planos y descripción de las fincas, así como su valoración y las condiciones que han de regir la permuta. Notificado dicho informe técnico a los titulares de las parcelas, éstos manifestaron su conformidad con la valoración, descripción y condiciones establecidas en él.

IV.- Con fecha 5 de mayo de 2026, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, considerando que la permuta no supone menoscabo alguno en la definición de la superficie del Monte y puede representar una mejora en su gestión y conservación, al implicar la sustitución de terrenos con un elevado grado de antropización y generadores de discrepancias, en cuanto a su situación legal, por otros de mayor valor natural en los que no concurren tales circunstancias, eleva la propuesta de autorización de permuta de los siguientes terrenos:

Terreno solicitado:

- Terreno de 0,034 hectáreas de superficie, del Monte de Utilidad Pública nº 101, del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, en la zona limítrofe al núcleo urbano de La Pared, del término municipal de Balsa de Ves, propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves y ocupado, parcialmente, por una construcción propiedad de los solicitantes.

Se corresponde con un total de 340 m² con la siguiente distribución superficial según parcelas catastrales afectadas: 249 m² de la parcela catastral 02013A00600346; 89 m² de la parcela catastral 02013A00600496 y 2 m² de la parcela catastral 3238401XJ5433S.

Valorado en 6.188,00 euros.

Terreno ofrecido:

-Terreno 0,11 hectáreas, parte de la finca registral nº 2.193 de Balsa de Ves, inscrita el 3 de febrero de 2023 en el Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez, al folio 216 del Tomo 1024 del Archivo, Libro 17, inscripción primera, a favor de D. Adolfo Gil Pardo y Dña. Juliana Martínez Requena, en pleno dominio.

Se corresponde con una franja de terreno de 1.100 m² de superficie, colindante con el Monte de Utilidad Pública nº 101, "Derrubiada del Júcar", de la parcela 281 del polígono 6 del término municipal de Balsa de Ves, referencia catastral 02013A006002810000KD.

Valorado en 6.270,00 euros.

Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 9.5 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, establece que "La exclusión parcial o permuta de una parte no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación".

Segundo. Según el artículo 10 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, la desafectación de los montes catalogados del dominio público forestal se producirá cuando pierda sus características y sea irreversible la recuperación de las mismas, o desaparezcan las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, y requerirá su previa exclusión del catálogo.

Tercero. De conformidad con el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, "La inclusión y exclusión de montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se adoptará por acuerdo del Consejo de Gobierno y la llevanza de éste corresponde a la Consejería, que dará traslado al órgano correspondiente de la Administración General del Estado de las inscripciones que practique, así como de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales firmes que conlleven modificaciones en el Catálogo, incluidas las que atañen a permutas, prevalencias y resoluciones que, con carácter general, supongan la revisión y actualización de los montes catalogados".

Visto el informe propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y resto de documentación obrante en el expediente; considerando lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, así como lo establecido en el Título I, Capítulo V (arts. 109-119), del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, sobre el procedimiento administrativo de permuta de los bienes de pertenencia de las Entidades Locales y resto de normas procedimentales de general aplicación; y a la vista de estos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Sostenible y previa deliberación en la reunión de 16 de junio de 2026, este Consejo de Gobierno,

Acuerda:

I.- Autorizar la exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete y declarar la pérdida de utilidad pública, de una superficie de 0,034 hectáreas del MUP nº 101 "Derrubiada del Júcar", propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves.

II.- Autorizar la permuta de 0,034 hectáreas de terreno desafectado del MUP nº 101 "Derrubiada del Júcar", propiedad del Ayuntamiento de Balsa de Ves, por un terreno de 0,11 hectáreas, propiedad de D. Adolfo Gil Pardo y Dña. Juliana Martínez Requena, para mejor gestión y conservación del monte, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

III.- Declarar la utilidad pública y autorizar la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, de una superficie de 0,11 hectáreas de terreno, parte de la parcela 281 del polígono 6 del término municipal de Balsa de Ves, incorporando ese terreno al Monte de Utilidad Pública nº 101, "Derrubiada del Júcar".

IV.- Ordenar la modificación de las inscripciones catastral y registral correspondientes, objeto de este expediente.

El presente acuerdo agota la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 3/1984 de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y frente al mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."

Toledo, 24 de junio de 2026

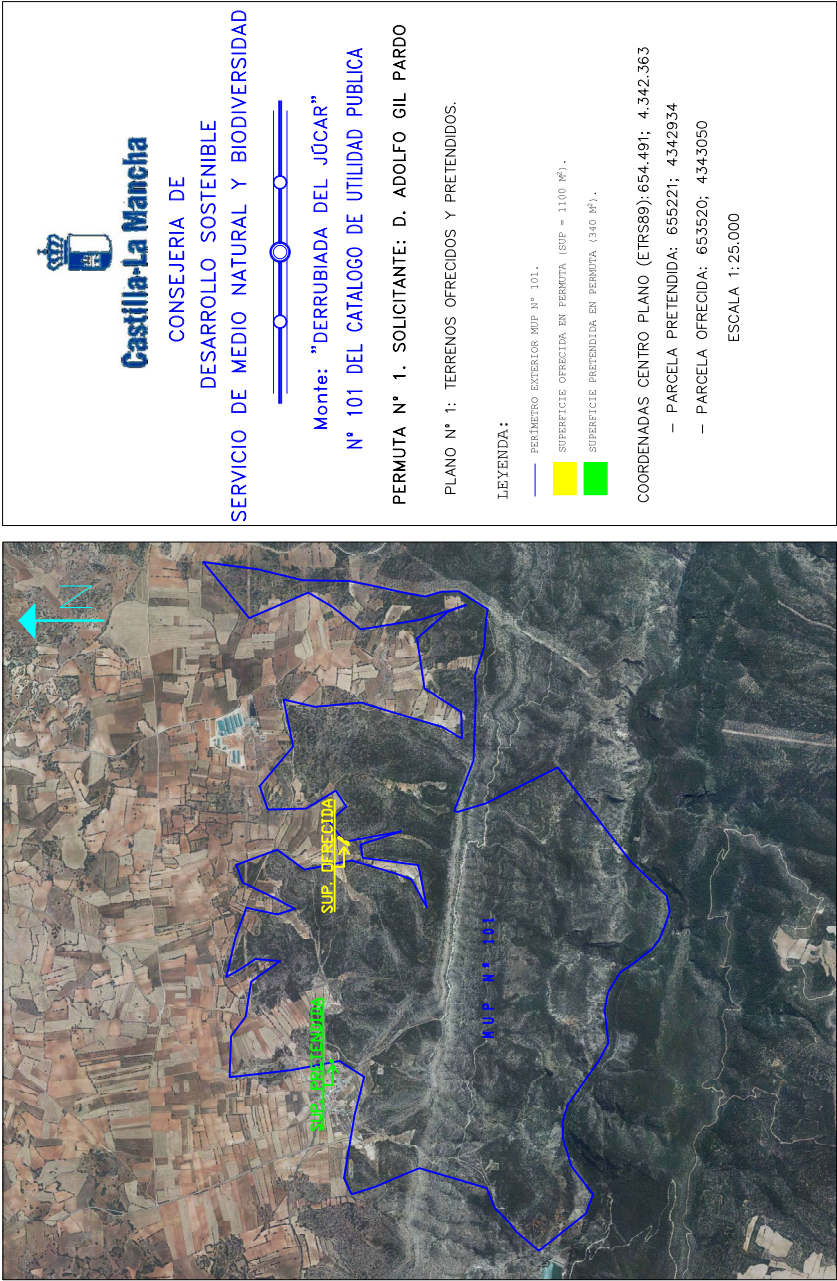
La Secretaria General
MARÍA DEL CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

Anexo

Descripción del Monte nº 101 “Derrubiada del Júcar” resultante tras la permuta de los terrenos:

Provincia: Albacete.
Partido Judicial: Albacete.
Nº de CUP: 101.
Nombre del Monte: “Derrubiada del Júcar”.
Término Municipal: Balsa de Ves (Albacete).
Pertenencia: Ayuntamiento de Balsa de Ves.
Cabida pública del Monte: 1008,9743 hectáreas.
Superficie enclavados: 0,00 hectáreas.
Cabida total del Monte: 1008,9743 hectáreas.

Plano del perímetro del MUP nº 101, de Albacete, “Derrubiada del Júcar”.



Plano detalle de los terrenos permutados.

